

일련번호	자체 종합감사 2023- 12호
수령자	국립대구청소년상담센터 기획조정부

시 정

○ 제 목 : 용역근로자 고용(용역체결)에 대한 사전심사제 운영 필요

- 소관부서 : 국립대구청소년상담센터 기획조정부

- 조치부서 : 국립대구청소년상담센터 기획조정부

○ 지적사항

- 국립대구청소년상담센터는 2022년부터 용역계약 체결을 통해 용역근로자를 고용 중으로, 경비·미화 등 인력의 필요성은 인정되나 용역근로자 고용 관리 및 운영의 효율성, 타당성을 제고하기 위해 정부지침에 따른 비정규직 사전심사 방안 도입이 필요하다.
- 비정규직 근로자 및 용역 근로자 고용의 적정성, 타당성 등을 검토하기 위한 정부의 공공부문 비정규직 채용 사전심사제 운영 방안」 등에 따른 사전심사제 운영이 필요하다.
- 또한, 비정규직 사전심사제도에 대한 내용과 별개로 시설운영에 용역 고용의 불가피성을 감안, 용역근로자에 대한 인사 관리 지침이나 규정이 필요할 것으로 보인다.

[참고] 공공부문 비정규직 채용 사전심사제 운영방안 중 (2019.12.4.)

2-1. 기본원칙 ① 상사·지속적 업무 신설 또는 결원 시 처음부터 정규직 채용을 원칙으로 하되, 불가피한 사유에 한해 비정규직 채용 인정

② 비정규직 채용 시 채용·심사·예산부서 간 협의 절차를 마련하여 비정규직 남용을 방지하고 인력운영의 합리성 제고

③ 사전심사 절차와 예산절차를 연계하여 심사결과의 실효성 확보

2-2. 심사대상 : 기간제 및 파견·용역 노동자

- 기간제, 파견·용역의 정의는 '17년 공공부문 비정규직 정기실태조사 및 정규직 전환 가이드라인 정의에 따름

<정기실태조사 및 가이드라인 상 기간제, 용역 노동자 정의>

- ▲ (기간제) 근로계약 시 일정기간의 근로계약기간을 정하여 근로하는 자로 계약기간의 길고 짧음·명칭 등과 관계없으며, 기간의 정함이 있는 단시간 노동자도 포함됨
- ▲ (용역근로자) 용역업체 소속이면서 공공기관으로부터 수탁받은 업무를 수행하며, 용역업체의 지휘·명령을 받는 자로 계약명칭(용역계약, 위탁계약 등)과 관계없이 국가·지방계약법령 등에 따라 용역계약 시 공공기관에서 인건비를 구체적으로 산정하고 채용하여야 할 노동자 수 등을 정하는 경우

○ 조치할 사항

- 국립대구청소년상담센터 자체 용역근로자 비정규직 사전심사제의 도입이 필요하다.

- 국립대구청소년상담센터에서의 용역근로자 고용 및 인사관리를 위한 지침의 개정이 필요하다.

2023. 6. 30.

한국청소년상담복지개발원 감사관 송 영 동

송영동